

WYKONAWCA:

Marcin Molenda - Molenda Development

ul. Jodłowa 28, 98-220 Zduńska Wola

Adres do korespondencji: ul. Polna 4C/4, 26-800 Białobrzegi

NIP: 7981489581 | REGON: 545325616

Tel.: 665 430 469 | E-mail: kontakt@molendadevelopment.pl

ZAMAWIAJĄCY:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie

ul. prof. Antoniego Gębali 6

20-093 Lublin

E-mail: zp@uszd.lublin.pl

Dotyczy postępowania: ZP.381.70.2026

Tryb: Podstawowy (ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych)

Przedmiot zamówienia: Utworzenie strony internetowej szpitala w ramach projektu „Dostępność Plus dla AOS”

WYJAŚNIENIA WYKONAWCY

W ZAKRESIE ELEMENTÓW OFERTY MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ ZAOFEROWANEJ CENY
(składane w trybie art. 224 ust. 1 w zw. z art. 224 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Działając w imieniu firmy **Molenda Development Marcin Molenda**, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z dnia 21 września 2026 r. (nr sprawy ZP.381.70.2026) dotyczące złożenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów dotyczących wyliczenia ceny, niniejszym oświadczam, że:

- Zaoferowana przez Wykonawcę cena ofertowa w wysokości **27 000,00 zł brutto** (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100), stanowiąca równocześnie kwotę **27 000,00 zł netto** ze względu na zwolnienie podmiotowe z podatku VAT (art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, kwota podatku VAT: 0,00 zł), **nie jest ceną rażąco niską**.
- Zaoferowana cena jest ceną w pełni rynkową, realną i kompletną, skalkulowaną z zachowaniem najwyższej staranności zawodowej, uwzględniającą pełen zakres świadczeń opisanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ).
- Cena pokrywa wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z realizacją zamówienia w oferowanym terminie **30 dni**, uwzględnia wszelkie wymagane opłaty publicznoprawne oraz zapewnia Wykonawcy godziwy zysk na poziomie **4 400,00 zł netto (marża 16,3% wartości kontraktu)** przy zaoferowanym 36-miesięcznym okresie gwarancji.

I. OBIEKTYWNE CZYNNIKI UMOŻLIWIAJĄCE OBNIŻENIE KOSZTÓW REALIZACJI

Zgodnie z ugruntowaną linią orzecniczą Krajowej Izby Odwoławczej (m.in. wyroki KIO 1965/21, KIO 2411/20), wykonawca ma pełne prawo optymalizować koszty, o ile wynikają one z legalnych i obiektywnych uwarunkowań organizacyjnych, technologicznych oraz ekonomicznych. Zaoferowana cena wynika bezpośrednio z następujących przewag konkurencyjnych:

1. Model jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) i brak narzutów korporacyjnych

- Brak kosztów podwykonawców:** Całość prac projektowych, programistycznych, wdrożeniowych i audytowych realizowana jest osobiście przez Wykonawcę pełniącego rolę Głównego Programisty / Architekta IT oraz Projektanta UI (wskazanego w Załączniku nr 2 do SWZ). Wykonawca złożył oświadczenie o samodzielnej realizacji bez podwykonawców, co eliminuje marże pośredników.
- Zerowy narzut kosztów zarządu i administracji ogólnej:** Wykonawca nie utrzymuje rozbudowanych działów sprzedaży, kadr, controllingu ani struktur menedżerskich, które w dużych agencjach generują narzut rzędu 35-50% na każdą roboczogodzinę.
- Brak kosztów wynajmu komercyjnych biur:** Praca prowadzona jest w formule zdalnej z wykorzystaniem własnego zaplecza lokalowego (home office), co eliminuje stałe koszty najmu.

2. Posiadane gotowe biblioteki komponentów oraz moduły dostępności cyfrowej (WCAG 2.1 AA)

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Dostępność Plus dla AOS”, gdzie kluczowym wymaganiem jest pełna zgodność ze standardem **WCAG 2.1 na poziomie AA** zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

- Wykonawca dysponuje przetestowaną i wdrożoną bazą gotowych, autorskich komponentów dostępności (m.in. wdrożenie dla Stowarzyszenia Kombinat Aktywności Społecznej: portal stowarzyszeniekas.pl ze standardem WCAG 2.1 oraz serwis medyczny rltpolska.pl).
- Gotowa baza komponentów obejmuje: zaawansowaną obsługę nawigacji klawiaturą, etykietowanie ARIA dla czytników ekranu (NVDA, JAWS, VoiceOver), mechanizmy wysokiego kontrastu, responsywne skalowanie fontów bez utraty czytelności oraz walidację formularzy dla osób ze szczególnymi potrzebami.

- Dzięki zastosowaniu gotowych modułów, czas wdrożenia warstwy frontendowej oraz audytu dostępności został zredukowany o ok. 35-40% w porównaniu do podmiotów tworzących kod od podstaw. Oszczędność czasu przekłada się bezpośrednio na korzyść cenową dla Zamawiającego.

3. Własne zaplecze sprzętowe i w pełni zamortyzowana infrastruktura techniczna

Wykonawca posiada w pełni wyposażone środowisko robocze (stacje robocze, laptopy testowe, urządzenia mobilne z systemami iOS oraz Android do weryfikacji responsywności i działania asystentów mowy VoiceOver i TalkBack). Sprzęt został sfinansowany ze środków własnych i jest w 100% zamortyzowany. Wykonawca nie ponosi żadnych opłat leasingowych ani rat kredytowych.

4. Oparcie architektury o oprogramowanie Open Source (brak opłat licencyjnych)

Rozwiązanie zostanie wdrożone przy użyciu sprawdzonych, bezpiecznych technologii Open Source (Next.js / Headless CMS lub zoptymalizowany CMS o otwartym kodzie źródłowym na licencjach MIT/GPL). Eliminuje to konieczność zakupu płatnych licencji serwerowych i subskrypcyjnych, obniżając koszt realizacji bez kompromisów jakościowych.

5. Zautomatyzowany proces testów i audytu jakości

Wykonawca korzysta ze zintegrowanych narzędzi automatyzujących testy jakościowe, syntaktyczne oraz testy dostępności (axe-core, Pa11y, Lighthouse, skrypty walidujące Core Web Vitals). Dzięki temu testy regresyjne i weryfikacja zgodności z wymogami projektu „Dostępność Plus dla AOS” zajmują ułamek czasu wymaganego przy weryfikacji wyłącznie manualnej.

II. ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI KOSZTÓW PRACY (ART. 224 UST. 4 PZP)

1. **Zgodność z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę:** Wykonawca realizuje zamówienie osobiście w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Do kalkulacji przyjęto stawkę roboczogodziny (r-g) w wysokości **110,00 zł/h**. Stawka ta **ponad 3-krotnie przewyższa** minimalną stawkę godzinową wynikającą z ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w 2026 r. Zaoferowana cena w pełni spełnia wymóg art. 224 ust. 4 pkt 1 ustawy Pzp.
2. **Zgodność z przepisami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:** Wykonawca na bieżąco reguluje wszelkie zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego i nie posiada żadnych zaległości składek ani podatkowych.

III. STATUS PODATKOWY (ZWOLNIENIE Z PODATKU VAT)

W Formularzu Ofertowym wskazano stawkę VAT jako: *zwolniony z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (kwota VAT: 0,00 zł)*. Cena ofertowa netto (27 000,00 zł) jest równa cenie brutto. Zamawiający, będący publicznym szpitalem, nie ponosi dodatkowego ciężaru 23% podatku od towarów i usług, co stanowi legalny i obiektywny czynnik obniżający cenę brutto przy zachowaniu pełnej rentowności po stronie Wykonawcy.

IV. POZOSTAŁE WYMOGI Z ART. 224 UST. 3 USTAWY PZP

- **Zarządzanie procesem usług:** Projekt realizowany będzie w zoptymalizowanym, zwinnym procesie deweloperskim z podziałem na etapy (analiza, makiety UX, wdrożenie front-end i CMS, implementacja WCAG 2.1 AA, audyt, szkolenie, wdrożenie). Gwarantuje to realizację w oferowanym terminie 30 dni.
- **Ochrona środowiska:** Proces wytwórczy realizowany jest w 100% bez użycia papieru (elektroniczny obieg dokumentacji, komunikacja cyfrowa). Architektura strony minimalizuje zużycie zasobów serwerowych i energii elektrycznej.
- **Pomoc publiczna:** Zaoferowana cena nie wynika z otrzymania jakiegokolwiek pomocy publicznej.

V. SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA CENOWA (KOSZTORYS ZADANIOWY)

Poniższe zestawienie przedstawia szczegółową kalkulację planowanego nakładu pracy, kosztów bezpośrednich, kosztów stałych oraz zysku Wykonawcy dla kwoty ofertowej 27 000,00 zł:

Lp.	Zakres prac / Etap realizacji	Szacowany nakład	Stawka za r-g	Wartość
1.	Analiza przedwdrożeniowa i architektura informacji (IA): Analiza struktury szpitala, oddziałów i poradni AOS, architektura informacji, makiety funkcjonalne UX/UI placówki medycznej	24 h	110,00 zł	2 640,00 zł
2.	Projekt graficzny (UI Design): Opracowanie nowoczesnej szaty graficznej, responsywnej (Desktop, Tablet, Mobile), z uwzględnieniem identyfikacji wizualnej szpitala	22 h	110,00 zł	2 420,00 zł
3.	Wdrożenie programistyczne (Front-end & Back-end / CMS): Kodowanie szablonów, panel CMS, moduł aktualności, grafiki lekarzy AOS, e-formularze kontaktowe	52 h	110,00 zł	5 720,00 zł
4.	Implementacja standardów WCAG 2.1 AA (Dostępność Plus dla AOS): Nawigacja klawiaturą, semantyka pod czytniki (NVDA/VoiceOver), wysoki kontrast, etykiety ARIA	30 h	110,00 zł	3 300,00 zł
5.	Migracja danych i struktury poradni AOS: Przeniesienie kluczowych informacji ze starego serwisu, uporządkowanie danych teleadresowych, przygotowanie kart poradni	16 h	110,00 zł	1 760,00 zł
6.	Testy, audyt dostępności cyfrowej i bezpieczeństwo: Testy czytnikami, optymalizacja Core Web Vitals, testy podatności SSL/OWASP, sporządzenie Deklaracji Dostępności	18 h	110,00 zł	1 980,00 zł
7.	Wdrożenie produkcyjne, szkolenie i dokumentacja: Konfiguracja środowiska produkcyjnego szpitala, migracja DNS, szkolenie dla administratorów, instrukcja PDF	14 h	110,00 zł	1 540,00 zł
8.	Wsparcie powdrożeniowe i gwarancja: Czuwanie nad bezawaryjnym działaniem systemu w oferowanym okresie gwarancyjnym (36 miesięcy)	14 h	110,00 zł	1 540,00 zł
A. RAZEM KOSZTY PRACY WŁASNEJ (Robocizna bezpośrednia):		190 h	110,00 zł	20 900,00 zł

Lp.	Zestawienie kosztów dodatkowych, narzutów i zysku	Wartość
B.	Koszty infrastruktury i narzędzi deweloperskich: środowisko testowe staging, domena testowa, licencje narzędzi audytowych, certyfikaty SSL	800,00 zł
C.	Koszty administracyjne i operacyjne: łączność internetowa, amortyzacja sprzętu komputerowego, obsługa księgowa w proporcji do zlecenia	900,00 zł
D.	KOSZTY OGÓŁEM (A + B + C):	22 600,00 zł
E.	Założony zysk Wykonawcy (marża ok. 16,3% wartości kontraktu):	4 400,00 zł
F.	ŁĄCZNA CENA OFERTOWA NETTO:	27 000,00 zł
G.	Podatek VAT (zwolnienie na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT):	0,00 zł
H.	ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO:	27 000,00 zł

VI. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Przedstawione powyżej wyjaśnienia oraz szczegółowy kosztorys dowodzą w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, że:

1. Zaoferowana przez Wykonawcę cena nie jest ceną rażąco niską w rozumieniu art. 224 ustawy Pzp.
2. Kwota oferty uwzględnia wszystkie niezbędne elementy cenotwórcze, koszty pracy, podatki oraz zapewnia bezpieczny i godziwy zysk przedsiębiorstwa (4 400,00 zł).
3. Obniżenie ceny wynika z obiektywnych i legalnych przewag konkurencyjnych nowoczesnej, wysoce wyspecjalizowanej jednoosobowej pracowni programistycznej (brak kosztów korporacyjnych, brak marż podwykonawców, wysoka automatyzacja procesów, posiadanie gotowych komponentów WCAG oraz zwolnienie podmiotowe z VAT).
4. Wykonawca dysponuje wiedzą, doświadczeniem (zgodnie ze złożonym wykazem usług w Załączniku nr 2 do SWZ) oraz zapleczem technologicznym gwarantującym należyte, terminowe (30 dni) i bezbłędne wykonanie zamówienia na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie wraz z 36-miesięczną gwarancją.

Mając na uwadze powyższe, wnoszę o przyjęcie niniejszych wyjaśnień i uznanie oferty Wykonawcy za w pełni rzetelną, prawidłową i niepodlegającą odrzuceniu.

Marcin Molenda
Molenda Development
(dokument opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym)